



**Guía metodológica de capacitación
para personas intermediarias**
sobre el nuevo Reglamento de la Unión Europea
relativo a la comercialización legal y libre de
deforestación (EUDR)

Manthra Comunicación

Diseño metodológico, producción de contenidos, diseño gráfico

Fotografías de portada: Archivo Manthra Comunicación

Responsable: GIZ

Publicado por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Whymper N28-39 y Orellana

T +593 2 3815 810

F +593 2 3815 810 Ext. 200

En Quito - Ecuador

En noviembre 2023

Contacto: Ute Sonntag (ute.sonntag@giz.de)

GIZ es responsable del contenido de esta publicación.

Por encargo del: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. Cofinanciado por la Unión Europea.

Descargo de responsabilidad

Esta publicación ha sido creada y financiada con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Su contenido es responsabilidad exclusiva de la GIZ y no refleja necesariamente las opiniones de la UE o del BMZ.

Los mapas geográficos tienen únicamente fines informativos y no constituyen un reconocimiento de fronteras o regiones internacionales; la GIZ no hace ninguna afirmación sobre la validez, exactitud o integridad de los mapas, ni asume ninguna responsabilidad derivada del uso de la información en ellos contenida.

Guía metodológica de capacitación para personas intermediarias sobre el nuevo Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)

Contenido

Presentación	3
Metodologías y dinámicas que se utilizarán en los talleres	4
Recomendaciones generales:.....	5
Las metodologías planteadas	6
Objetivo de aprendizaje	6
Estructura del taller y contenidos	6
FASE 1: BREVE INTRODUCCIÓN	7
FASE 2: MI ROL EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN	8
Dinámica 1: Las canaletas	9
Dinámica 2: Construcción de pilares de la cadena de comercialización	11
FASE 3: EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO A LA COMERCIALIZACIÓN LEGAL Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN (EUDR)	14
Dinámica 3: Preguntas de sí y no para entender qué es el Reglamento de la UE	15
FASE 4: CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL REGLAMENTO DE LA UE	19
Dinámica 4: Transformar un “no” en “sí”	28
Dinámica 5: Respondiendo preguntas de manera participativa (cuestionario): Mesas de trabajo y plenaria	29
FASE 5: REFORZAR LO APRENDIDO.....	31
Dinámica 6: ¡Cumpliendo con el Reglamento!	31
FASE 6: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER.....	32
Imprimibles.....	34







Presentación

El objetivo de la guía que tiene en sus manos es que las personas intermediarias de la cadena de comercialización de cacao, café y palma de Ecuador puedan alcanzar conocimientos básicos sobre el nuevo Reglamento de la Unión Europea para comercialización legal y libre de deforestación (EUDR).

El poder cumplir con el EUDR, en vigor desde 2023 y aplicable a partir de 2025, es crucial para mantener las cadenas de valor de Ecuador en el mercado europeo. El proyecto SAFE, cofinanciado por la Comisión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), apoya a Ecuador en la adaptación de las cadenas de suministro que requieren aportar información hacia sus compradores para garantizar la gestión comercial hacia la UE. SAFE brinda asistencia a las organizaciones agroproductivas, da apoyo para formalizar la producción y realiza actividades como el fortalecimiento del diálogo público-privado, capacitación sobre los requisitos de la EUDR, y apoyo a la competitividad y la inclusión de pequeños productores en las cadenas de suministro de la UE.

La metodología propuesta se basa en la enseñanza andragógica. Este enfoque pone a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje y adapta todas las actividades educativas a sus necesidades (Escobar et al., 2018).

Para el desarrollo de los talleres y el material educativo, se utilizarán los principios de dos modelos andragógicos: el de Malcolm Knowles y el de Félix Adam. El modelo de Knowles destaca la importancia de las experiencias personales en el aprendizaje de adultos y pone a las y los estudiantes como los principales responsables de su propio proceso de aprendizaje. La motivación es fundamental, por lo que los facilitadores deben entender las metas y expectativas de las personas, quienes deben estar motivadas para desarrollar un deseo de superación personal (Prada, 2010).

El modelo de Félix Adam sostiene que las personas adultas aprenden sobre aquello que les interesa y que el contexto influye en su proceso de aprendizaje. Aquí, las personas facilitadoras guían y apoyan a las y los participantes, fomentando sus habilidades y buscando formas innovadoras que se ajusten a sus necesidades e intereses individuales y grupales. Este enfoque fomenta una relación de colaboración y cooperación mutua, evitando métodos de memorización (Prada, 2010).

Metodologías y dinámicas que se utilizarán en los talleres

- 1 **Evaluación previa:** Esta actividad facilitará la identificación de los participantes, en términos de reconocerse como intermediarios asociados o individuales. De este modo se podrá evaluar el nivel de conocimientos con respecto al proceso de comercialización.
- 2 **Las canaletas:** Esta dinámica se basa en una metodología de trabajo en equipo que busca fortalecer las relaciones entre las personas miembro, mejorar la comunicación y la colaboración, y aumentar la motivación y el compromiso con la labor conjunta. Se enfatiza la importancia de entender los roles de cada miembro y trabajar juntos para lograr un objetivo común.
- 3 **Construcción de pilares de la cadena de comercialización:** Esta actividad permitirá a los participantes comprender el papel que cada uno desempeña en la cadena de comercialización y cómo su ausencia podría desestabilizar todo el proceso.
- 4 **La máquina transportadora:** Es una actividad de rompehielos y trabajo en equipo, que permite despertar a las personas participantes en la mitad de la jornada. Es ideal para talleres que se cortan y se retoman después del almuerzo. En ella, los participantes se organizan para representar una máquina utilizando sus cuerpos. La dinámica fomenta la comunicación, la creatividad y la colaboración dentro del grupo.
- 5 **Preguntas de sí y no para entender qué es el Reglamento de la UE:** Esta dinámica busca reforzar el conocimiento sobre el reglamento y sus requisitos, y se basa en la metodología de preguntas y respuestas, una técnica de enseñanza y aprendizaje que se utiliza para evaluar el conocimiento y la comprensión de un tema específico.
- 6 **Transformar un “no” en “sí”:** Esta actividad se basa en un flujograma de preguntas cuyas respuestas afirmativas permiten avanzar hacia la comercialización de productos a la UE. Su principal propósito es guiar a las personas participantes que respondieron “no” en una o más preguntas para que identifiquen e implementen mejoras en su cadena de comercialización.

¿Cómo está organizada esta guía?

Esta guía está conformada por fases:



Breve introducción



Mi rol en la cadena de comercialización



Explicación del Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)



Conceptos clave para entender el Reglamento de la UE



Reforzar lo aprendido



Evaluación del taller

- 7 **Árbol de sueños:** Cuestionario, mesas de trabajo y plenaria: Esta actividad es la adaptación de la metodología conocida como “Árbol de sueños”. En esta dinámica, se presenta un cuestionario que aborda preguntas relacionadas con el Reglamento de la UE y su aplicación. A continuación, se lleva a cabo una discusión en mesas de trabajo, en la que los participantes responden de manera participativa a dichas preguntas. Finalmente, se realiza una discusión en plenaria para compartir los resultados obtenidos y debatir los temas relevantes.
- 8 **¡Cumpliendo con el Reglamento!:** Se trata de un juego diseñado para repasar los conceptos clave relacionados con la cadena de suministro, el Reglamento de la UE y la producción sostenible de bienes agrícolas. Esta dinámica busca reforzar de forma lúdica y participativa los conocimientos adquiridos durante el taller.

Recomendaciones generales:

- Asegúrese de tener todos los materiales necesarios para cada una de las actividades del taller.
- Puede modificar el plan de actividades propuesto, siempre y cuando se ajuste a los objetivos planteados.
- Verifique que el lugar donde se llevará a cabo el taller cumpla con las condiciones necesarias para su realización.
- Trate de elegir un espacio con buena iluminación, ventilado y tranquilo.
- Projete su voz para que todos los participantes puedan escucharlo con claridad.
- Tome fotografías durante el taller para registrar los resultados de las actividades, especialmente de las tarjetas o anotaciones al final de cada actividad.
- Comparta los aspectos positivos y negativos de sus hallazgos con los participantes y organizadores del taller.

Cada una de ellas maneja conceptos clave y una dinámica para reforzar lo aprendido:



Conceptos Clave:

Son definiciones necesarias para entender los diferentes términos.



Dinámica:

Es la parte pragmática del taller y está pensada para que los participantes puedan relacionar los conceptos clave con su cotidianidad, a través de actividades participativas.

Las metodologías planteadas:

- Son participativas.
- Fomentan los aprendizajes con base en la experiencia y el conocimiento de los participantes.
- Buscan la reflexión y el análisis.

Objetivo de aprendizaje

Mejorar la comprensión de los participantes sobre el **Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)**, así como los actores y procesos que intervienen en la cadena de comercialización de los productos y su relación con los requisitos del reglamento.

Estructura del taller y contenidos

Duración del taller: El taller tiene una duración prevista de 6 horas y 20 minutos, divididos de la siguiente manera:

N.º	Fase	Objetivo	Duración
 1	Breve introducción	Introducir el taller.	10 min
 2	Mi rol en la cadena de comercialización	Comprender el contexto, la importancia de la cadena de comercialización y su rol dentro de ella.	1 h y 40 min
 3	Explicación del Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)	Familiarizarse con el Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR) y adquirir conocimientos sobre él.	1 h
 4	Conceptos clave para entender el Reglamento de la UE	Identificar los conceptos clave relacionados con el Reglamento de la UE.	2 h y 10 min
 5	Reforzar lo aprendido	Comprender cómo el Reglamento de la UE influye en los diferentes actores de la cadena y qué cambios pueden ser necesarios para cumplir con sus disposiciones.	1 h
 6	Evaluación del taller	Revisar lo aprendido anteriormente, con el objetivo de recordar los conceptos y las regulaciones clave relacionados con la comercialización y el cumplimiento del Reglamento de la UE.	20 min
Total			6 h y 20 min

FASE 1: BREVE INTRODUCCIÓN



Para transmitir la siguiente información de manera efectiva, la persona facilitadora empleará una combinación de métodos de enseñanza y aprendizaje que serán adecuados para adultos, con el objetivo de capacitar a los participantes sobre el funcionamiento del **Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)**, y sobre cómo este puede llegar a influir en sus prácticas comerciales, particularmente en relación con la producción sostenible y la prevención de la deforestación. Esto permitirá a los participantes tomar decisiones informadas en su trabajo y cumplir con las regulaciones pertinentes.

Se iniciará la capacitación con una presentación resumida sobre la Unión Europea y el Pacto Verde, utilizando una presentación de PowerPoint.



Para tener en cuenta



PPT de apoyo



¿Qué es la Unión Europea?

La Unión Europea (UE) es una organización formada por 27 países que trabajan juntos en temas como el comercio, la política y la economía: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.



¿Qué es el Pacto Verde?

El Pacto Verde Europeo aspira a la neutralidad climática en la Unión Europea para 2050. El objetivo principal es transformar la economía de la UE en una economía sostenible, ecológica y socialmente justa. Esto implica que los productos que los europeos consumen no dañen el medio ambiente ni vulneren los derechos humanos. En el ámbito agrícola, busca fomentar la seguridad alimentaria y una producción sostenible frente al cambio climático dentro de la UE y en el ámbito de su influencia global.

Como parte de las medidas, se creó el Reglamento de la UE relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR), el cual tiene el fin de garantizar que los productos consumidos no contribuyan a la deforestación global, alineándose con los objetivos del Pacto Verde. Los operadores con sede en la Unión Europea deben demostrar que sus productos no han causado deforestación o degradación forestal. El EUDR, vigente desde junio de 2023 y a ser aplicado a partir de 2025, es crucial para el Pacto Verde Europeo, reforzando sus esfuerzos y objetivos de reducir emisiones de carbono y la pérdida de biodiversidad.



FASE 2: MI ROL EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

Inicie con la siguiente dinámica, que servirá para romper el hielo entre los asistentes al taller. A su vez, mostrará la importancia de seguir un camino para cumplir un objetivo.

EVALUACIÓN PREVIA



Objetivo

Identificar si los participantes son independientes o pertenecen a una asociación.



Duración

20 minutos.



Materiales

- ✓ Papelotes.
- ✓ Etiquetas (dos colores).
- ✓ Marcadores.



Desarrollo

- ✓ Divida un papelote en dos columnas; etiquete una como “Asociados” y la otra como “Individuales”. Consiga etiquetas (pueden ser pósits) de dos colores diferentes; cada color representará una de las columnas.

Asociados	Individuales

- ✓ Solicite a cada participante que se presente indicando su nombre, qué productos vende, y si pertenece a una asociación o trabaja de forma independiente.
- ✓ Mientras los asistentes se van presentando, coloque una etiqueta o pósit del color correspondiente en la columna adecuada, según la información proporcionada por cada uno.
- ✓ Al final de las presentaciones, tendrá una visualización clara de cómo está compuesto el grupo. Esta información le permitirá evaluar y entender mejor el grado de identificación de los participantes con la cadena de comercialización y el tipo de intermediarios presentes en el taller.

DINÁMICA 1: LAS CANALETAS



Objetivo

Experimentar la importancia de ser parte de un equipo y observar cómo la colaboración y la coordinación son claves para alcanzar un objetivo en común.



Materiales

- ✓ 10 canaletas hechas de tubos de PVC de 4 pulgadas, cortadas a la mitad. Se sugiere que sean de 30 cm cada una; también pueden ser reemplazadas por materiales reciclados como botellas de plástico grandes, cortadas longitudinalmente por la mitad para formar la “canaleta”. Asegúrese de alisar cualquier borde áspero para que no haya riesgo de cortes. También se pueden utilizar tubos de cartón como los de las toallas de papel o papel higiénico; se podrían pegar varios para hacer una canaleta larga.
- ✓ 1 pelota pequeña de plástico por equipo.
- ✓ 1 recipiente para que caiga la pelota.



Duración

20 minutos.



Desarrollo

- ✓ Se recomienda que esta actividad se realice con un mínimo de 4 personas y un máximo de 40. Es importante asegurarse de tener al menos dos equipos para llevar a cabo la dinámica de manera efectiva.
- ✓ Antes de comenzar la actividad, prepare las canaletas y las pelotas pequeñas de plástico.
- ✓ Señale la línea de partida y, al otro extremo de ella, ponga el recipiente de plástico.
- ✓ Divida a los participantes en equipos de mínimo tres y máximo cinco (esto dependerá del número de participantes). Si el grupo es de diez personas, se podrán formar dos equipos de cinco participantes cada uno. Si el grupo es mayor, se deberán formar equipos de cinco integrantes. Cada equipo recibirá una canaleta y una pelota pequeña de plástico.
- ✓ Explique las reglas del juego a los participantes. Deberán pasar la pelota de plástico por las canaletas de PVC sin tocarla con la mano y sin que caiga al suelo. Si la pelota cae al suelo o es tocada por algún jugador, el equipo que está en juego deberá regresar al punto de partida y comenzar de nuevo. El objetivo es que la pelota llegue al recipiente que estará en el otro extremo de las canaletas.
- ✓ El equipo que logre pasar la pelota por todas las canaletas y la deposite en el recipiente de plástico será el ganador.

Después de finalizar la dinámica, solicite a los participantes que regresen a sus asientos. Para cerrar la actividad, plantee las siguientes preguntas y tome nota de las respuestas en un papelote, registrando las frases o palabras clave relevantes para la reflexión en grupo.

- ✓ ¿Cómo fue la experiencia de asumir un rol específico dentro del equipo?
¿Se sintió cómodo con la tarea asignada? ¿Cómo colaboró con sus compañeros para lograr el objetivo en común?
- ✓ ¿Cómo afectó la coordinación y colaboración entre los integrantes del equipo en la consecución del objetivo? ¿Hubo algún momento en el que la falta de coordinación afectó el éxito del equipo?
- ✓ ¿Qué rol considera que fue el más importante en la actividad? ¿Por qué?
- ✓ ¿Cómo se podrían haber mejorado las tareas y la coordinación entre los integrantes del equipo para lograr el objetivo en menor tiempo?



Cómo percibo mi cadena de comercialización

- ✓ Con la dinámica anterior, el grupo pudo reflexionar acerca de la importancia de trabajar en equipo y comprender que todos los roles son importantes para cumplir con éxito un objetivo. Con la siguiente actividad, podremos conocer cómo el grupo lleva a cabo su cadena de comercialización.

Comprender la importancia del rol de todos los actores que intervienen en la cadena de comercialización



DINÁMICA 2: CONSTRUCCIÓN DE PILARES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN



Objetivo

Comprender el papel crucial que desempeñan las personas que realizan el proceso de intermediación en la cadena de comercialización y cómo su ausencia puede afectar a todo el proceso.



Materiales

- ✓ Rollos de papel higiénico vacíos (o tubos de cartón).
- ✓ Cartulina o cartón.
- ✓ Rotuladores, marcadores y pinturas de colores.
- ✓ Tarjetas A5 de cartulina y papelotes.



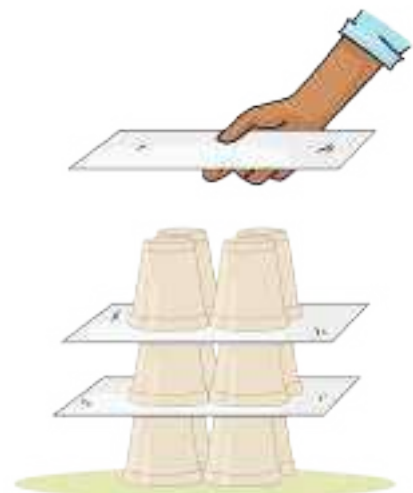
Duración

- ✓ Conformación de grupos: 10 min.
- ✓ Personalización de rollos de papel: 15 min.
- ✓ Construcción de torre de vasos: 10 min.
- ✓ Discusión: 25 min.
- ✓ Total: 1 hora.



Desarrollo

- ✓ Divida a los participantes en dos grupos. Explique a cada grupo que su tarea es asignar y representar los diferentes roles dentro de la cadena conformada por personas productoras, intermediarias, exportadoras y consumidoras. Cada grupo discutirá brevemente sobre cómo el rol asignado contribuye a la cadena de comercialización.
- ✓ Posteriormente, cada equipo personalizará sus tubos de cartón para representar su rol dentro de la cadena de comercialización. Por ejemplo, para productores podrían dibujar plantas de café, cacao o palma; para intermediarios, camiones o almacenes; para exportadores, barcos o aviones, y los consumidores, tazas de café o tabletas de chocolate. Es importante que, a medida que avance la actividad, pida que consideren no solo su propia labor, sino también cómo interactúan con intermediarios y exportadores.
- ✓ Usando una lámina grande de cartulina o cartón como base, los grupos alinearán sus “pilares” en el orden correspondiente de la cadena de comercialización. Cada pilar debe ser lo suficientemente sólido como para soportar el peso de los demás.
- ✓ Una vez que todos los pilares estén correctamente ubicados, colocarán otra lámina de cartulina encima de los pilares, simbolizando el “techo” o el resultado final de la cadena de comercialización. La disposición debe lucir como se muestra en la siguiente imagen.



- ✓ Finalmente, cada grupo explicará cómo su pilar es fundamental para sostener el techo de la cadena de comercialización. Esta actividad ayudará a visualizar cómo cada rol en la cadena de suministro es un pilar crucial y cómo, si falta uno, la cadena de comercialización podría colapsar.
- ✓ En esta parte de la actividad, guíe a las personas intermediarias para que comprendan y expliquen no solo cómo su papel es importante, sino también cómo dependen del trabajo de las y los productores.
- ✓ Prepare uno o varios papelotes y colóquelos en la pared con el título “Reflexiones”. Anote las ideas principales del siguiente punto.
- ✓ Genere un diálogo reflexivo con las siguientes preguntas:
 - ¿Cómo se sintieron al representar y personalizar los diferentes roles dentro de la cadena de suministro?
 - ¿Qué aspectos clave identificaron en cada rol que contribuye al funcionamiento eficiente de la cadena de comercialización?
 - ¿Cuáles fueron los desafíos que encontraron al alinear y equilibrar los pilares de la cadena de comercialización?
 - ¿Qué implicaciones tiene la ausencia de uno de los roles en la cadena de comercialización? ¿Cómo afecta esto al resultado final?
 - ¿Cómo dependen las personas intermediarias del trabajo de las y los productores en la cadena de comercialización?
 - ¿De qué formas pueden las personas intermediarias apoyar a las y los productores en la cadena de suministro?
 - ¿El proceso de intermediación es un momento importante en la cadena de comercialización?
 - ¿Qué ideas podrían proponer para mejorar su rol en la cadena de comercialización de sus productos?
- ✓ Cierre este momento con una reflexión sobre los hallazgos principales, con el apoyo de la siguiente información.





Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

El rol vital de la cadena de comercialización en la economía de Ecuador

¿Qué es una cadena de comercialización?

Una cadena de comercialización es el proceso por el cual un producto pasa desde la etapa de producción hasta llegar al consumidor final. En la cadena interfiere muchos actores diferentes, como productores, intermediarios, exportadores y consumidores.

La intermediación puede realizarse por asociaciones o personas individuales. Son los actores que compran los productos a las y los productores y luego los venden a los minoristas o directamente a los exportadores, las importadoras europeas o las empresas de la industria.

Una vez que llega a los exportadores o empresas, estos pueden venderlos como materia prima o transformarlos en productos que pueden ser comercializados a nivel nacional o fuera del país.

El anexo 1 del EUDR indica, entre otros, los siguientes productos:



Cacao:

barras de chocolate, cacao en polvo, pasta de cacao, etc.



Café:

café tostado en grano, café molido, tostado o descafeinado.

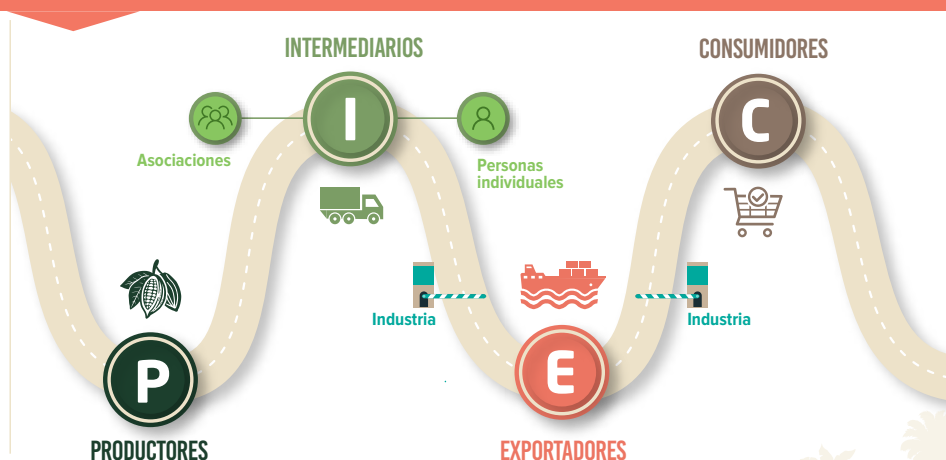


Palma:

aceite de palma, grasa de palma, torta.



¿Qué es una cadena de comercialización?



Una cadena de comercialización es el proceso por el cual un producto pasa desde la etapa de producción hasta llegar al consumidor final. En la cadena interfiere muchos actores diferentes, como **productores, intermediarios, exportadores y consumidores.**



FASE 3:

EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE COMERCIALIZACIÓN LEGAL Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN (EUDR)

ACTIVIDAD ROMPEHIELOS: “LA MÁQUINA TRANSPORTADORA”



Objetivo

Estimular la creatividad y promover la colaboración en el grupo a través de la representación física de una máquina imaginaria relacionada con la exportación de café, cacao y aceite de palma hacia la Unión Europea.



Materiales

- ✓ No requiere de materiales, solo de un espacio amplio.



Duración

20 minutos.



Desarrollo

- ✓ La persona facilitadora presenta la actividad como una oportunidad para expresar la creatividad individual y grupal a través de la creación de una máquina imaginaria.
- Pida a las personas participantes que se dividan en dos equipos de forma equitativa. Si el grupo es pequeño, se debe solicitar que desarrollen la actividad en un solo grupo.
- El grupo elige de manera conjunta un tema creativo relacionado con la exportación de café, cacao y aceite de palma hacia la Unión Europea. Por ejemplo, podrían elegir representar una máquina “viajera” que transporte estos productos de manera única, manteniendo la calidad de estos productos.
- Los participantes tienen 10 minutos para discutir y planificar cómo representarán cada parte de la máquina de manera creativa, solo con su cuerpo, sin usar otros elementos externos. Pueden explorar movimientos, gestos y posturas inusuales.
- Cada participante representa una parte de la máquina utilizando su cuerpo de manera creativa. Pueden experimentar con la conexión entre las partes de la máquina y cómo interactúan entre sí.
- ✓ Cada grupo presenta su “Máquina transportadora” al resto de los participantes, durante 5 minutos por cada grupo.

DINÁMICA 3: PREGUNTAS DE SÍ Y NO PARA ENTENDER QUÉ ES EL REGLAMENTO DE LA UE



Objetivo

A través de esta dinámica, evaluaremos ciertos conocimientos con respecto al Reglamento de la UE. Se recomienda usar un mínimo de tres preguntas y un máximo de cinco.



Duración

40 minutos.



Materiales

- ✓ Papelotes.
- ✓ Proyector para PPT.
- ✓ Marcadores de color negro, azul y rojo.
- ✓ Cinta adhesiva de dos colores diferentes.
- ✓ Cartulinas de dos colores, recortadas.



Desarrollo

Para esta actividad se realizarán cinco preguntas clave, cuyas respuestas serán de sí o no. A continuación se explica cómo se desarrolla esta dinámica:

- ✓ Haga en el piso dos cuadrados grandes, uno junto al otro, usando, por ejemplo, cinta adhesiva gruesa. Cada cuadrado debe estar hecho de un color diferente.
- ✓ Primero pida a los asistentes que se pongan de pie. Explique que un cuadrado representa “no” y el otro, “sí”. Cuando usted haga las preguntas, los asistentes deberán ubicarse dentro del cuadrado de acuerdo con su respuesta.
- ✓ Divida previamente un papelote en dos partes: en un lado ponga “No” y en el otro, “Sí” (esto le servirá para ir anotando palabras clave de las respuestas que den los participantes).

No	Sí

- ✓ Para romper el hielo, haga las siguientes preguntas. Tome en cuenta que, una vez que los participantes se ubiquen en un cuadrado, deberá preguntarles por qué lo hicieron. Es importante recopilar esta información, porque a partir de las respuestas de los asistentes irá exponiendo las temáticas.

Una vez explicada la actividad, inicie con las siguientes preguntas:

● **Los productos que usted adquiere de las y los productores, ¿son destinados al mercado internacional?**

Una vez que se ubiquen en el cuadrado, pregunte cuáles son estos productos y en qué mercados se comercializan. Anote las respuestas.

● **¿Sabe qué es un reglamento?**

Una vez que se ubiquen en el cuadrado de acuerdo con su respuesta, pregunte a los que respondieron “sí” qué significa para ellos esa palabra. Anote las palabras clave en el papelote.

● **¿Ha escuchado acerca del Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización libre de deforestación y producción legal?**

En este caso, a los que se ubiquen en el cuadrado del “sí” pregúnteles qué es, y a los que respondan “no”, pregúnteles qué imaginan que es.

Una vez que concluya esta parte, pida a los asistentes que vuelvan a tomar asiento y empiece a responder cada pregunta. Tome en cuenta también las respuestas de los asistentes.

A continuación, encontrará las respuestas a las preguntas:

Para tener en cuenta

✓ **¿Qué productos se comercializan hacia la Unión Europea?**

Mencione que hay una gran variedad de productos y contraste con la información que las y los productores compartieron durante la actividad. Entre los productos que Ecuador comercializa hacia la UE están las bananas, el atún, las flores, el cacao, el café y el aceite de palma.

✓ **¿Qué es un reglamento?**

- Un reglamento es un conjunto de normas y disposiciones que establecen las reglas y procedimientos a seguir para llevar a cabo una actividad o regular las actividades de un sector específico. Los reglamentos pueden ser creados por organismos gubernamentales, organizaciones, empresas o entidades que tengan la autoridad o competencia para hacerlo.
- El propósito principal de un reglamento es establecer una serie de normas que permitan asegurar el cumplimiento de las regulaciones (reglas) aplicables a una actividad o sector en particular. También pueden servir para establecer medidas de seguridad, proteger los derechos de los ciudadanos o regular la competencia entre empresas.
- Además, los reglamentos suelen ser utilizados para establecer un marco legal que ayude a evitar conflictos, ya que definen las reglas de juego y establecen las sanciones en caso de que se violen las normas.
- Los reglamentos son una herramienta importante para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las actividades y sectores que regulan.



PPT de apoyo

✓ ¿Qué es el Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización libre de deforestación y producción legal?

La UE ha creado el **Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización libre de deforestación y producción legal** para reducir el consumo de productos que provienen de cadenas de suministro asociadas con la deforestación o la degradación.

Esto significa que los productos que ustedes producen, como cacao, café y palma, solo podrán ser comercializados o exportados a la UE si cumplen con ciertas condiciones.

Estas condiciones son:

- Ser libres de deforestación, es decir, no haber sido producidos en terrenos/ lotes que hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
- Haberse producido cumpliendo las leyes vigentes del país de origen (Ecuador).
- Estar respaldados por una declaración formal de diligencia debida por parte del importador.

✓ Es importante que sepan que la fecha límite de haber sufrido deforestación es el 31 de diciembre de 2020. A partir de esta fecha, si su terreno sufrió deforestación, su producción ya no podrá ser enviada a la UE.

El Reglamento se aplica a una amplia gama de productos que podrían estar relacionados con la deforestación:

- cacao
- café
- palma aceitera
- ganado bovino
- caucho
- soja
- madera
- derivados de estos productos

Si requiere mayor información sobre este tema, le invitamos a escanear el siguiente código QR:



En el caso de nuestro país, hablaremos de estos productos:



Cacao: El cacao ecuatoriano se cultiva principalmente en las regiones Costa y Amazonía, en altitudes que van desde los 0 hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar. Ecuador es reconocido internacionalmente por la alta calidad de su cacao, que se caracteriza por su aroma y sabor únicos.

El cacao ecuatoriano es utilizado en la industria alimentaria para la producción de chocolate y otros derivados, como barras de chocolate, bombones y bebidas. Además, el cacao es valorado por su contenido en antioxidantes y por su potencial para mejorar la salud.

Las exportaciones de cacao ecuatoriano a la UE están sujetas a las normas y regulaciones establecidas en materia de seguridad alimentaria y calidad de los productos. La UE también ha promovido la producción de cacao sostenible y certificado, y ha establecido normas y regulaciones para asegurar que el cacao importado cumpla con estándares ambientales, sociales y fitosanitarios.



Café: La UE es uno de los principales mercados para el café ecuatoriano, junto con Estados Unidos y Japón. Nuestro café es valorado en estos mercados por su calidad y sabor, y es apreciado por los consumidores europeos, que suelen ser muy exigentes en cuanto a la calidad de los productos que consumen. Las exportaciones de café ecuatoriano a la UE están sujetas a las normas y regulaciones establecidas en materia de seguridad alimentaria y calidad de los productos.



Aceite de palma: Ecuador es uno de los principales productores de aceite de palma de América Latina, y la UE es uno de sus principales mercados de destino. El aceite de palma se produce principalmente en la región Costa, donde el clima tropical y la abundancia de lluvias favorecen su cultivo. Este producto es utilizado en la industria alimentaria como ingrediente en la elaboración de una gran variedad de productos, como margarina, chocolates, galletas, entre otros.

Sin embargo, el aceite de palma ha sido objeto de críticas por sus impactos ambientales, ya que su producción ha estado asociada con la deforestación de bosques tropicales y la pérdida de hábitats naturales. La UE ha establecido normas y regulaciones para asegurar que el aceite de palma importado cumpla con estándares ambientales y sociales, y ha impulsado la producción sostenible y certificada. En este sentido, las exportaciones de aceite de palma ecuatoriano a la UE están sujetas a estas regulaciones y certificaciones.



El rol vital de la cadena de producción en la economía de Ecuador



La cadena de comercialización es esencial para la economía del país.

Esta formada por productores, intermediarios y exportadores, quienes al trabajar en equipo logran que los productos lleguen sin problemas a los consumidores locales e internacionales.



Producción:

Las personas productoras son el primer eslabón de la cadena. Se encargan de la producción. Su trabajo define la calidad y cantidad de productos disponibles.

Intermediación:

Tienen un papel clave en la distribución y venta de estos productos o servicios. Pueden ser mayoristas, minoristas, distribuidores, ya sean individuos o asociados, entre otros, que facilitan el movimiento de los bienes desde los productores hasta los consumidores finales o los exportadores.



Exportación:

Son los responsables de llevar los productos más allá de las fronteras nacionales, abriendo nuevos mercados y oportunidades. Ellos permiten la expansión global de las empresas, generando ingresos a través del comercio internacional.





FASE 4: CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL REGLAMENTO DE LA UE



PPT de apoyo e infografía:

Ecuador y la Unión Europea hacia una producción y comercio legal y libre de deforestación



Para tener en cuenta



Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)

La UE ha adoptado un nuevo Reglamento relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR), que establece condiciones para que productos como el café, el cacao y la palma se comercialicen en su territorio. Para que un país de la UE pueda comercializar o importar un producto agrícola, deberá demostrar:

- Que no ha habido para su cultivo deforestación después de diciembre del año 2020 y que el producto sea de origen legal de acuerdo a la normativa del país de origen.
- Que fue producido cumpliendo las leyes vigentes de país de origen, en este caso de Ecuador.
- Que estén amparados por una declaración de diligencia debida.



PPT de apoyo e infografía:

Conceptos clave del reglamento EUDR



¿Qué es deforestación?

Uno de los principales pilares de la EUDR es que los productos en cuestión **no hayan causado deforestación o degradación forestal** (a partir del 31 de diciembre del 2020). **Libre de deforestación**, según la definición de la FAO, se refiere a que **no ha habido conversión de bosques en tierras agrícolas (la agrosilvicultura se considera agricultura)**. Adicionalmente, en el caso de los **productos madereros**, el terreno **no debe presentar degradación de los bosques** después del 31 de diciembre de 2020.

- Deforestación: la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrario, independientemente de si es de origen antrópico o no.
- Bosque: tierras de extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una fracción de cabida cubierta superior al 10 %, o con árboles capaces de alcanzar esa altura in situ; queda excluida la tierra destinada a un uso predominantemente agrario o urbano.
- Degradación forestal: los cambios estructurales de la cubierta forestal, que adoptan la forma de conversión de bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas, o bosques primarios en bosques de repoblación.



Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

Conceptos clave del Reglamento EUDR

✓ ¿Qué es legalidad?

La legalidad se refiere a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en el país de origen, de acuerdo a lo señalado por las autoridades competentes, incluyendo:

- 1 Derechos de uso del suelo, por ejemplo: tenencia de la tierra o derecho de uso del predio para producción agrícola.
- 2 Protección del medio ambiente, por ejemplo: permisos de funcionamiento ambiental.
- 3 Derechos de terceros, por ejemplo: de vecinos o de las personas que circulan por la vía pública.
- 4 Derechos laborales en fincas grandes, centros de acopio y empresas, por ejemplo: contratos, protección de salud y seguridad ocupacional.
- 5 Derechos humanos protegidos en virtud del derecho internacional, por ejemplo: derechos humanos de niños y niñas, de mujeres y de personas en situación de movilidad humana.
- 6 El principio de consentimiento libre, previo e informado, según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en caso de intervención externa en tierras de pueblos y nacionalidades indígenas.
- 7 La normativa fiscal, comercial, aduanera, por ejemplo: registro de la organización, impuestos, facturación. Así también de lucha contra la corrupción, por ejemplo: transparencia de procesos.

A tener en cuenta: Si se identifican mayores obstáculos para poder legalizar la cadena, se recomienda informar a las autoridades competentes.



PPT de apoyo e infografía:

Proceso de diligencia debida

✓ ¿Qué es un sistema de diligencia debida?

Es un conjunto de acciones que permite demostrar que un producto es legal y libre de deforestación, a través de un análisis de riesgo de toda la cadena de comercialización de un importador a la UE.

Este proceso implica:

Recolectar información (incluye georreferenciación).

- Evaluar riesgos sobre deforestación o incumplimiento de normas nacionales (ambientales, tributarias, de derechos laborales, etc.).
- Desarrollar acciones para mitigar o minimizar riesgos identificados, en caso de ser necesario.
- Respalda con esta información la declaración de diligencia debida.

Este cuadro muestra el proceso que se debe realizar para recolectar información que después permitirá hacer un análisis y una evaluación. Se debe contemplar lo siguiente:



Proceso de c

- ✓ Nombre
- ✓ Cantidad
- ✓ País de producción
- ✓ Geolocalización del lugar de producción
 - Menos de 4 ha.: punto geográfico
 - Más de 4 ha.: polígonos
- ✓ Tiempo de producción
- ✓ Proveedor del producto
- ✓ Comprador del producto
- ✓ Información sobre condición de libre de deforestación
- ✓ Información sobre aspectos legales



Productores



Intermediarios



Asociaciones

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN <

DECLARACIÓN DE DILIGENCIA DEBIDA <



Importadores UE



- ✓ Nombre del importador
- ✓ Código HS, nombre científico y cantidad
- ✓ País de producción y geolocalización de todas las parcelas de producción
- ✓ Texto que indica que se ha realizado la DD y no se ha detectado riesgo o el riesgo es despreciable
- ✓ Firma del responsable y fecha



Cofinanciado por la Unión Europea



cooperación alemana
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT



giz
Internationale Zusammenarbeit
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

diligencia debida



sistema de
diligencia debida
un proceso
continuo y en
constante
evaluación.

2

- ✓ Presencia de bosques en el país / la región
- ✓ Tasa de deforestación y degradación
- ✓ Presencia de grupos indígenas
- ✓ Consultas y cooperación con grupos indígenas
- ✓ Reclamos comprobables de grupos indígenas
- ✓ Credibilidad de los documentos
- ✓ Complejidad de la cadena de suministro
- ✓ Riesgo de elusión
- ✓ Situación en el país en cuanto a derechos humanos
- ✓ Preocupaciones fundadas
- ✓ Otra información relevante

manhira



Exportadores



Importadores UE

> EVALUACIÓN DE RIESGOS

> MITIGACIÓN DEL RIESGO



Productores



Exportadores



Importadores UE

- ✓ Solicitud de información adicional de documentos
- ✓ Verificación adicional a través de encuestas o auditorías
- ✓ Apoyo a los productores, en particular a los pequeños productores, a través del fortalecimiento de capacidades e inversiones
- ✓ Certificaciones con enfoques en riesgos identificados





¿Cómo diversificar de nuestro

La trazabilidad es la respuesta. Una c...
los lotes de acuerdo a su mercado.



PRODUCTO QUE CUMPLE CON EL
EUDR, DESTINADO A LA UNIÓN
EUROPEA

Puede **ingresar**
directamente a la UE.



¿Cómo
ayudan las
certificaciones
y sellos para
este proceso?

El EUDR no
lineamientos

● **Control**
Ej: const

● **Generar**
Ej: Dem

rsificar la venta producto?

correcta trazabilidad ayudará a identificar y separar



PRODUCTO QUE CUMPLE CON EUDR,
DESTINADO A PAÍSES QUE NO SON
PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA

Podrá ingresar a estos países
quienes, a su vez, **podrán
venderlos a la UE como
productos ya
transformados**. Por ejemplo:
barras de chocolate, cacao
en polvo, café molido, etc.



PRODUCTO QUE NO CUMPLE
CON EUDR, DESTINADO
A CONSUMO LOCAL

El producto que no cumpla
con el Reglamento, **podrá
ser vendido a la industria
local**.

Se espera que reglamentos
como el **EUDR** continúen
implementándose en **más
países del mundo**.

o pide ningún tipo de certificación ni las valida en reemplazo a sus
s. Sin embargo, las certificaciones pueden apoyar de la siguiente manera:

del cumplimiento de ciertos aspectos de la legalidad.

truir registros y procedimientos; aspectos de la sostenibilidad de la producción.

r información transparente en los eslabones de la cadena de valor correspondientes
mostrar trazabilidad de un producto desde su origen hasta su destino final.

Camino hacia la comercialización legal y libre de deforestación

1 ¿Sus productos son comercializados hacia la Unión Europea?



→ **SÍ** →

→ **NO**

2 ¿Los productos que usted comercializa fueron sembrados antes del 2020?



→ **SÍ**

→ **NO**

6 ¿Cuenta con algún sistema de trazabilidad, ya sea digital o en papel para el producto que cultiva o comercializa?



← **SÍ** ←

← **NO** ←

5 ¿Cuenta con la geolocalización de donde se cultiva su producto?



↓ **SÍ** →

↓ **NO**

7

¿Tiene documentación que demuestre el cumplimiento de las leyes y regulaciones en el ámbito ambiental, uso de suelo, derechos laborales, derechos humanos, normativa fiscal, comercial, etc., en la producción (o comercialización) de sus productos?



→ **SÍ** →

→ **NO**



ercialización: CIÓN A LA UNIÓN EUROPEA



3

¿Puede demostrar que su cultivo o sus productos NO causaron deforestación después del 31 de diciembre del 2020?

➔ SÍ

➔ NO



el lugar
producto?

← SÍ ←

← NO ←

4

¿Cuenta con registros de producción o comercialización de su producto?



PREPARÉMONOS PARA EXPORTAR A LA UE

Si su respuesta es **NO** en una o varias preguntas, ¿ha considerado medidas para mitigar estos riesgos, solo o en conjunto con otros actores de su cadena de valor?





Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

Conceptos clave del Reglamento EUDR



¿Qué es trazabilidad?

La trazabilidad es una herramienta que permite seguir el producto desde su origen hasta su destino final, así como registrar información requerida de toda la cadena. En el contexto del reglamento de la UE relativo a la comercialización legal y libre de deforestación, la trazabilidad asegura la información completa que confirme que la cadena y el producto cumplen con los parámetros de libre deforestación -después del 31 de diciembre del 2020- y legalidad de acuerdo a lo especificado en el país de producción.

La trazabilidad contempla la necesidad de georreferenciación de las parcelas productivas. Para parcelas de menos de cuatro hectáreas, se debe presentar un punto de latitud y longitud, usando al menos seis dígitos decimales. Para parcelas de terreno de más de cuatro hectáreas utilizadas para la producción de las materias primas pertinentes al reglamento, se deberán proporcionar polígonos, con suficientes puntos de latitud y longitud para determinar el perímetro de cada parcela.

De igual manera, la trazabilidad es muy importante en los centros de acopio, para garantizar que no exista riesgo de mezcla de productos conformes y no conformes de acuerdo con lo especificado dentro del reglamento EUDR.

Un sistema de trazabilidad debe garantizar la transparencia y la custodia del producto desde su origen, además de que debe ser invulnerable. legalidad se refiere a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en el país de origen, de acuerdo a lo señalado por las autoridades competentes, incluyendo:



PPT de apoyo e infografía:

Proceso de diligencia debida



Para tener en cuenta

Papel de los importadores de la UE

Son los operadores europeos (importadores) quienes tienen una vinculación legal para cumplir el reglamento. Sin embargo, entre sus obligaciones está la **realización de una evaluación de riesgos** y posteriormente una **declaración de diligencia debida**. Para realizar estos pasos, **se necesita la información de sus cadenas de suministros específicas**, por lo que la implicancia para los exportadores radica en trasladar **información correcta y transparente sobre el producto**.

Actualmente, existen organizaciones que ven al EUDR como una oportunidad para **posicionar sus productos como sostenibles y libres de deforestación**, lo que les dará la ventaja dado que llegarán antes que otros productos al mercado.



¿Cómo ayudan las certificaciones para este proceso?

Si bien el EUDR en sí no pide ningún tipo de certificación ni las valida en reemplazo a los lineamientos de este reglamento en la UE, las certificaciones pueden apoyar de la siguiente manera:

Al control del cumplimiento de ciertos aspectos de la legalidad, por ejemplo, contribuir a construir registros y procedimientos, además de otros aspectos de la sostenibilidad de la producción.

Las certificaciones ayudan a generar información transparente en los eslabones de la cadena de valor correspondientes, lo que facilita demostrar trazabilidad de un producto desde su origen hasta su destino final.



Importante

Los importadores deberán presentar una declaración de diligencia debida en la que informen que los productos que ingresarán en el mercado europeo no hayan causado deforestación en la fecha indicada y provengan de cadenas legales.

Los exportadores no tienen una obligación de cumplimiento de la EUDR. Son los operadores europeos (importadores) quienes tienen una vinculación legal para cumplir el reglamento. Sin embargo, entre sus obligaciones está la realización de una evaluación de riesgos y posteriormente una declaración de diligencia debida. Para realizar estos pasos, se necesita la información de sus cadenas de suministros específicas, por lo que la implicancia para los exportadores radica en trasladar información correcta y transparente sobre el producto.



Para tener en cuenta

Relación de la cadena de comercialización con el Reglamento de la UE

Una vez que la persona facilitadora haya abordado los temas previamente mencionados, es necesario crear un espacio para preguntas y respuestas sobre el reglamento para aclarar los conceptos tratados

Después de responder las preguntas de los asistentes, es crucial presentar a los participantes la infografía “Camino hacia la comercialización: exportación legal y libre de deforestación a la Unión Europea”; se presenta en forma de un flujograma basado en respuestas de sí y no. En este punto, es fundamental hacer hincapié en que, si los participantes logran cumplir con los requisitos, sus productos podrán ser comercializados en la UE.

Una vez que presente el flujograma, se debe analizar cuántos de los asistentes responden “no” a las preguntas planteadas. Esta evaluación será importante para discernir si comprenden o no cómo pueden remediar o cumplir con lo propuesto. Para llevar a cabo este análisis de manera participativa, realice la siguiente dinámica.

DINÁMICA 4: TRANSFORMAR UN “NO” EN “SÍ”



Objetivo

Ayudar a los participantes a comprender que responder “no” puede ser el primer paso para identificar e implementar medidas correctivas en su cadena de comercialización.



Duración

10 minutos.



Materiales

- ✓ Cartulinas de colores (cortadas en cuadrados pequeños).
- ✓ Papelotes.
- ✓ Marcadores.



Desarrollo

- ✓ Pida a las personas participantes que se coloquen en la pared de enfrente del salón. Cada vez que usted realice una pregunta, quienes puedan responder Sí deberán dar un paso hacia adelante, quienes respondan No deben quedarse en el lugar y ya no responder una nueva pregunta.
- ✓ La pregunta número tres es la única que tiene, además de las opciones Sí y el No, una tercera opción, que es un No en color rojo. Solo si es que no existe la documentación que pruebe que no existió deforestación después del 31 de diciembre de 2020, este NO, no podrá solventarse.
- ✓ Una vez concluido el ejercicio, repase el flujograma y recuerde a las personas asistentes las áreas en las que respondieron “no”.
- ✓ Para los otros NO de color amarillo, explique que no son definitivos, sino una oportunidad para identificar problemas y encontrar soluciones.
- ✓ Basándose en el flujograma, y enfocándose en quienes respondieron “no” a una o más preguntas a partir de la tercera, pídale que compartan brevemente (1-2 minutos cada uno) cómo un “no” podría convertirse en un “sí” mediante la implementación de medidas correctivas. Motive a los participantes a pensar en medidas que podrían implementar por sí mismos o en colaboración con otros actores de la cadena de comercialización.
- ✓ Escriba en las cartulinas de colores las respuestas de los asistentes.
- ✓ Reflexione con los asistentes sobre cómo los “no” pueden ser vistos no como problemas, sino como oportunidades para implementar medidas correctivas en la cadena de comercialización.



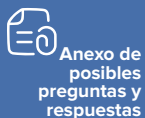
DINÁMICA 5: RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA (CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA

El siguiente ejercicio es una adaptación de la metodología “Árbol de sueños”, una técnica participativa utilizada en diferentes ámbitos como la planificación de proyectos, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, entre otros.

A través de la adaptación de esta metodología, que incluye un cuestionario de preguntas guía (previamente validadas por el equipo técnico de GIZ), se busca que las personas intermediarias puedan expresar sus conocimientos con respecto a la **legalidad** y al proceso de **diligencia debida**.

Este cuestionario servirá como guía para identificar problemas y qué elementos o herramientas les hacen falta para solucionarlos.

Una vez que se hayan identificado los problemas y las posibles soluciones, los participantes pueden ser guiados para que identifiquen su rol dentro de la cadena de producción.



Anexo de
posibles
preguntas y
respuestas



Objetivo

Proporcionar a las personas participantes un ejercicio de autodiagnóstico que les permita visualizar y reflexionar sobre sus oportunidades de mejora. Al realizar esta actividad, podrán identificar y evaluar aspectos en los que puedan desarrollarse o fortalecerse, lo que contribuirá a su crecimiento personal y al entendimiento de la importancia de su rol en la cadena de comercialización.



Duración

2 horas.



Materiales

- ✓ Preguntas guía.
- ✓ Papelotes.
- ✓ Marcadores.
- ✓ Cartulinas de colores.
- ✓ Cinta adhesiva o pizarra.



Revisar
imprimibles en
los anexos de
esta guía



Desarrollo

- ✓ Dependiendo de la cantidad de asistentes, se formará un mínimo de tres subgrupos, cada uno compuesto por un máximo de diez personas.
- ✓ Este cuestionario consta de 8 preguntas, con un tiempo asignado de 10 minutos por cada una. Así, la actividad en grupos de trabajo no debería exceder de una duración total de 1 hora y 20 minutos.
- ✓ Con base en las preguntas ya determinadas, solicite a los participantes que completen el cuestionario. Este estará impreso previamente y las respuestas deberán escribirse en trozos de cartulina de colores diferentes, cortadas en cuadrados pequeños. Cada color representará una columna diferente en un papelote previamente preparado, que estará dividido en tres columnas de la siguiente manera:



Guía de preguntas para personas intermediarias

N.º	Pregunta (De acuerdo al cuestionario)	Necesidades (Qué me hace falta para solucionar el problema)
1	Respecto a las normas nacionales solicitadas por organismos como Agrocalidad y el SRI, así como los permisos de funcionamiento solicitados por los GAD (incluidos los ambientales u otros), ¿qué obstáculos encuentra en su centro de acopio? ¿Qué se necesita para cumplir con todas estas normas y permisos?	
2	¿Su centro de acopio emite facturas? ¿Qué requiere para optimizar y mejorar el proceso? En caso de no tenerlas, ¿qué hace falta para que las emita?	
3	¿Quiénes trabajan en los centros de acopio? ¿Estas personas tienen contratos legales de trabajo y tienen todos los beneficios laborales? ¿Qué necesita para asegurar la continuidad de estos contratos y la estabilidad de su equipo?	
4	¿Qué medidas de seguridad ocupacional tiene en el centro de acopio para los empleados que trabajan con pesos o en lugares de riesgo de accidentes laborales?	
5	¿Cuenta con alguna herramienta de trazabilidad, para evitar riesgo de mezcla de productos? ¿Esto se debe a que cuentan con alguna certificación o porque están dirigidos a un destino con requisitos específicos?	
6	Si actualmente compra productos con certificaciones agrícolas, sociales o ambientales, ¿qué obstáculos enfrenta para garantizar la trazabilidad y no mezcla?	
7	¿Encuentra desafíos para verificar y demostrar que la producción que adquiere de las y los productores fue cultivada de manera legal y libre de deforestación, incluso si se trata de productos cultivados antes del 2020? ¿Qué recursos necesita para garantizar y demostrar esta información?	
8	¿Los productos que comercializa provienen de áreas de conservación? ¿Se enfrenta a problemas para verificar esto? ¿Qué necesitaría para resolverlo?	

- ✓ Una vez que hayan contestado las preguntas, cada grupo de trabajo elegirá dos representantes (hombre-mujer), quienes tendrán un plazo de 20 minutos para exponer en plenaria lo trabajado en su grupo.
- ✓ Concluida esta actividad, el moderador brindará conclusiones y reflexiones sobre la base de lo expuesto por las y los participantes.
- ✓ Luego se establecerá un espacio de máximo 20 minutos para preguntas y respuestas.



FASE 5: REFORZAR LO APRENDIDO

DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Objetivo

A través de una metodología participativa, colaborativa y lúdica, se busca reforzar lo aprendido durante el taller.



Duración

1 hora.



Materiales

- ✓ Cuestionario de preguntas y retos relacionados con las regulaciones de la UE sobre la comercialización libre de deforestación y producción legal.
- ✓ Tarjetas individuales con preguntas y retos del cuestionario.
- ✓ Cronómetro (la persona facilitadora puede usar el de su celular).



Revisar
imprimibles en
los anexos de
esta guía



Desarrollo

- ✓ Divide al grupo en dos equipos.
- ✓ Cada equipo deberá elegir a un líder, quien jugará piedra, papel o tijera para determinar quién responderá la primera pregunta.
- ✓ En cada turno, un jugador de cada equipo tomará una tarjeta al azar del mazo del cuestionario.
- ✓ Si la tarjeta es de pregunta, el jugador debe responderla correctamente dentro de un límite de tiempo de dos minutos para acumular un punto a su puntaje total.
- ✓ Si la tarjeta es de reto, el jugador debe cumplir con un desafío relacionado con el Reglamento de la UE. Si el jugador supera el reto dentro del límite de tiempo de dos minutos, el equipo suma un punto a su puntaje total.
- ✓ Si el jugador no responde correctamente a la pregunta o no supera el reto dentro del límite de tiempo de dos minutos, el equipo pierde su turno.
- ✓ Cada equipo deberá rotar los turnos de los jugadores para asegurarse de que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad de participar.
- ✓ El equipo que acumule más puntos al final del juego será el ganador.



FASE 6: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER

Agradezca el tiempo a las personas intermediarias, y solicite que evalúen los contenidos expuestos durante el taller. Para esto, proceda a lo siguiente:



Revisar
imprimibles en
los anexos de
esta guía

- ✓ Tenga listo un papel en formato A3, en el que estará la siguiente matriz:

Le gustaron las actividades que se realizaron durante el taller.	Los temas que se trataron fueron de su interés.	¿Qué nivel de interés y compromiso usted tiene con respecto a la posibilidad de que sus productos sean comercializados a la Unión Europea?

- ✓ Previamente, tenga listas etiquetas con imágenes referenciales. Cada una representa lo siguiente:



Muy satisfecho /
Me pareció útil



No estoy seguro



No me gustó /
no estoy de acuerdo

- ✓ Ubique el papel A3 a la salida del salón.
- ✓ Pida a las personas intermediarias que evalúen el taller y explíqueles cuáles son los criterios que deben calificar.
- ✓ Explíqueles lo que significa cada etiqueta y que deberán pegarlas debajo de las columnas, de acuerdo con el criterio de los talleristas.
- ✓ Pida que lo realicen a medida que vayan saliendo del salón.

Imprimibles

Anexo de preguntas y respuestas

En el siguiente cuestionario encontrará preguntas y respuestas que abarcan desde los aspectos más básicos hasta los más técnicos del Reglamento EUDR, y que lo ayudarán a comprender las normativas y cómo pueden influir en su producción y comercio. Nuestra meta es que, al explorar este cuestionario, pueda aprender más, resolver dudas y, de este modo, tomar las mejores decisiones en beneficio de sus productos y negocios.

1 ¿Cómo afecta el Reglamento de la UE a mi forma habitual de producir?

Podría requerir que modifique sus prácticas de producción para garantizar que no provoquen deforestación y que cumplan con las leyes del país. Es posible que deba implementar un sistema de trazabilidad para demostrar el origen de sus productos.

2 ¿Qué pasa si no cumplo con el Reglamento de la UE?

Si no cumple con el Reglamento, podría haber trabas para la compra de sus productos y su posterior exportación y comercialización en la UE.

3 ¿Cómo puedo demostrar que mis productos están libres de deforestación?

Mediante un sistema de trazabilidad que rastree el origen de sus productos y muestre que no ocasionaron deforestación. Las certificaciones ayudan, pero no son la solución.

4 ¿Qué se necesita para lograr la trazabilidad de una cadena de comercialización, según el Reglamento de la UE?

Para lograr la trazabilidad de una cadena de suministro, necesitará un sistema que registre la procedencia de sus productos y demuestre que no han causado deforestación. Esto puede implicar el uso de tecnología de seguimiento, registros detallados y certificaciones de terceros.

5 ¿Qué significa exactamente el sistema de diligencia debida y cómo puedo implementarlo?

El sistema de diligencia debida es un proceso que ayuda a evaluar y gestionar los riesgos de deforestación, así como a cumplir con las leyes del país. Este proceso implica recopilar información, anticiparse a los posibles riesgos y desarrollar medidas para mitigarlos.

6 ¿Quién se encargará de realizar la diligencia debida y cómo afectará esto a la cadena de suministro?

La diligencia debida es responsabilidad del importador europeo, pero todos en la cadena de comercialización deben cooperar para proporcionar la información necesaria. Esto requerirá más comunicación y transparencia en cada eslabón de la cadena.

7 ¿Cómo puedo demostrar la legalidad de mi producción de acuerdo a la normativa del país?

Puede demostrar la legalidad de su producción mediante el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes, y proporcionando la documentación necesaria para apoyarlo. Esto puede incluir permisos de uso de la tierra, certificados de cumplimiento de las leyes laborales y ambientales, comprobantes de pago de los impuestos pertinentes, entre otros.

8 ¿Qué impacto tendrá el Reglamento en el precio de mis productos?

Es posible que cumplir con el Reglamento aumente sus costos de producción. Sin embargo, podría permitirle acceder a mercados que valoran productos alineados con prácticas ambientalmente sostenibles.

9 ¿Cómo afectará el Reglamento la relación con mis compradores y proveedores?

Puede requerir una mayor comunicación y transparencia entre usted y sus compradores y proveedores. Es posible que deba compartir más información sobre sus prácticas de manejo de los cultivos y sobre su predio de producción, y que necesite recibir más información de sus proveedores. Sin embargo, también puede mejorar la relación, ya que muestra un compromiso con la producción sostenible y legal.

10 ¿Cómo se pueden obtener y mantener certificaciones de sostenibilidad?

Obtener una certificación de sostenibilidad normalmente requiere una evaluación independiente para asegurar que se cumplen los estándares establecidos por la entidad certificadora. Mantener la certificación requerirá un seguimiento constante para demostrar que los estándares se siguen cumpliendo.

11 ¿Qué apoyo hay disponible para ayudarme a cumplir con el Reglamento?

La UE ha propuesto colaborar con los países en la implementación de las condiciones para que los productores y las cadenas de suministros —especialmente aquellas en las que participan pequeños productores— puedan cumplir con esta normativa. El objetivo es evitar que el Reglamento cause un impacto no deseado. Uno ejemplo de colaboración es el proyecto SAFE que implementa la GIZ.

12 ¿Evalúa el Reglamento todas las formas de deforestación o solo las ilegales?

El Reglamento no observa si se trata de deforestación legal o ilegal, solo verifica que después de diciembre de 2020 no se haya deforestado para sembrar los cultivos.

DINÁMICA 5:
RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA
(CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA



Respecto a las normas nacionales solicitadas por organismos como Agrocalidad y el SRI, así como los permisos de funcionamiento solicitados por los GAD (incluidos los ambientales u otros), ¿qué obstáculos encuentra en su centro de acopio? ¿Qué se necesita para cumplir con todas estas normas y permisos?



¿Su centro de acopio emite facturas? ¿Qué requiere para optimizar y mejorar el proceso?

En caso de no tenerlas, ¿qué hace falta para que las emita?

DINÁMICA 5:
RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA
(CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA



¿Quiénes trabajan en los centros de acopio?
¿Estas personas tiene contratos legales de trabajo y tienen todos los beneficios laborales? ¿Qué necesita para asegurar la continuidad de estos contratos y la estabilidad de su equipo?



¿Qué medidas de seguridad ocupacional tiene en el centro de acopio para los empleados que trabajan con pesos o en lugares de riesgo de accidentes laborales?

DINÁMICA 5:
RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA
(CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA



¿Cuenta con alguna herramienta de trazabilidad, para evitar riesgo de mezcla de productos? ¿Esto se debe a que cuentan con alguna certificación o porque están dirigidos a un destino con requisitos específicos?



Si actualmente compra productos con certificaciones agrícolas, sociales o ambientales, ¿qué obstáculos enfrenta para garantizar la trazabilidad y no mezcla?

DINÁMICA 5:
RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA
(CUESTIONARIO): MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA

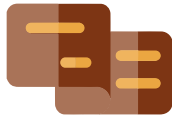


¿Encuentra desafíos para verificar y demostrar que la producción que adquiere de las y los productores fue cultivada de manera legal y libre de deforestación, incluso si se trata de productos cultivados antes del 2020? ¿Qué recursos necesita para garantizar y demostrar esta información?



¿Los productos que comercializa provienen de áreas de conservación? ¿Se enfrenta a problemas para verificar esto? ¿Qué necesitaría para resolverlo?

DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de pregunta



Pregunta



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



¿Qué es el Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización libre de deforestación y producción legal?



El Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización libre de deforestación y producción legal es una regulación que busca reducir el consumo de productos que provienen de cadenas de comercialización asociadas con la deforestación o la degradación.



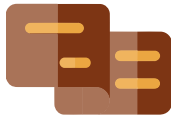
¿Qué productos agrícolas están sujetos al Reglamento de la UE sobre comercialización libre de deforestación?



- Aceite de palma
- Soja y productos derivados de la soja
- Carne de vacuno y productos cárnicos
- Cuero y productos de cuero
- Cacao y productos de chocolate
- Aceite de papel y productos de papel
- Aceite de madera y productos de madera
- Caucho y productos de caucho
- Biocombustibles y biolíquidos



DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de pregunta



Pregunta



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



**¿Qué acciones deben
tomar las y los productores
ecuatorianos para cumplir con
los requisitos del Reglamento
de la UE?**



Las y los productores deben asegurarse de que sus productos cumplan lo siguiente:

- Ser libres de deforestación, es decir, no haber sido producidos en terrenos/lotes que hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
- Haberse producido cumpliendo las leyes vigentes del país de origen (Ecuador).

Estar respaldados por una declaración formal de diligencia debida por parte del importador.



**¿Qué es un sistema de
diligencia debida y por qué es
importante en el contexto del
Reglamento de la UE sobre
comercialización libre de
deforestación?**

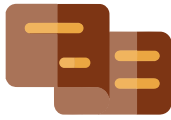


Es un conjunto de acciones que permite demostrar que un producto es legal y libre de deforestación, a través de un análisis de riesgo de toda la cadena de suministro de un importador a la UE.

En el contexto del Reglamento de la UE, es importante porque implica recolectar información, evaluar y minimizar los riesgos, y asegurarse de que se cumplan las leyes y regulaciones ambientales y de derechos humanos en la producción.



DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de pregunta



Pregunta



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



¿Qué es la trazabilidad y por qué es importante en el contexto del Reglamento de la UE sobre comercialización libre de deforestación?



Es una herramienta que permite seguir y registrar información sobre el producto, desde su origen hasta su destino final, y que se realiza cumpliendo los parámetros de libre deforestación y legalidad.

En el contexto del Reglamento de la UE, es importante que se implemente un sistema de trazabilidad a nivel de parcela de tierra y un análisis de cambio de uso de la tierra, lo que significa que se debe conocer de dónde provienen los productos, cómo se han producido, y si se deben tomar medidas para evitar la deforestación a partir de 2020.



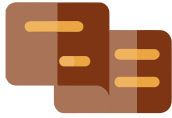
¿Qué significa la legalidad en el contexto del Reglamento de la UE sobre comercialización libre de deforestación?



La legalidad se refiere a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables del país donde se produce un producto, incluyendo los derechos de uso de la tierra, la protección ambiental, los derechos de terceros y los pagos comerciales y aduaneros pertinentes.



DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de reto



Reto



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



**Nombre cinco de los países
que forman parte de la Unión
Europea.**



Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos (Holanda), Polonia,
Portugal, República Checa,
Rumania y Suecia.



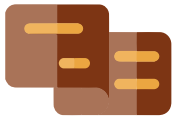
**¿Cuáles son las tres
condiciones que deben
cumplir los productos para
poder ser comercializados en
la UE?**



- Ser libres de deforestación, es decir, no haber sido producidos en terrenos/lotes que hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
- Haberse producido cumpliendo las leyes vigentes del país de origen (Ecuador).
- Estar respaldados por una declaración formal de diligencia debida por parte del importador.



DINÁMICA 6: ¡CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO!



Tarjetas de reto



Reto



Respuesta

Recorta, pega y arma
las tarjetas para iniciar el juego



Nombre al menos dos pasos
que se deben seguir en el
proceso de diligencia debida.



- Recolectar información sobre la cadena de comercialización de los productos.
- Evaluar y minimizar los riesgos de deforestación y otros impactos negativos en la producción.



¿Por qué es importante la
trazabilidad en el contexto
del Reglamento de la UE
sobre productos libres de
deforestación?



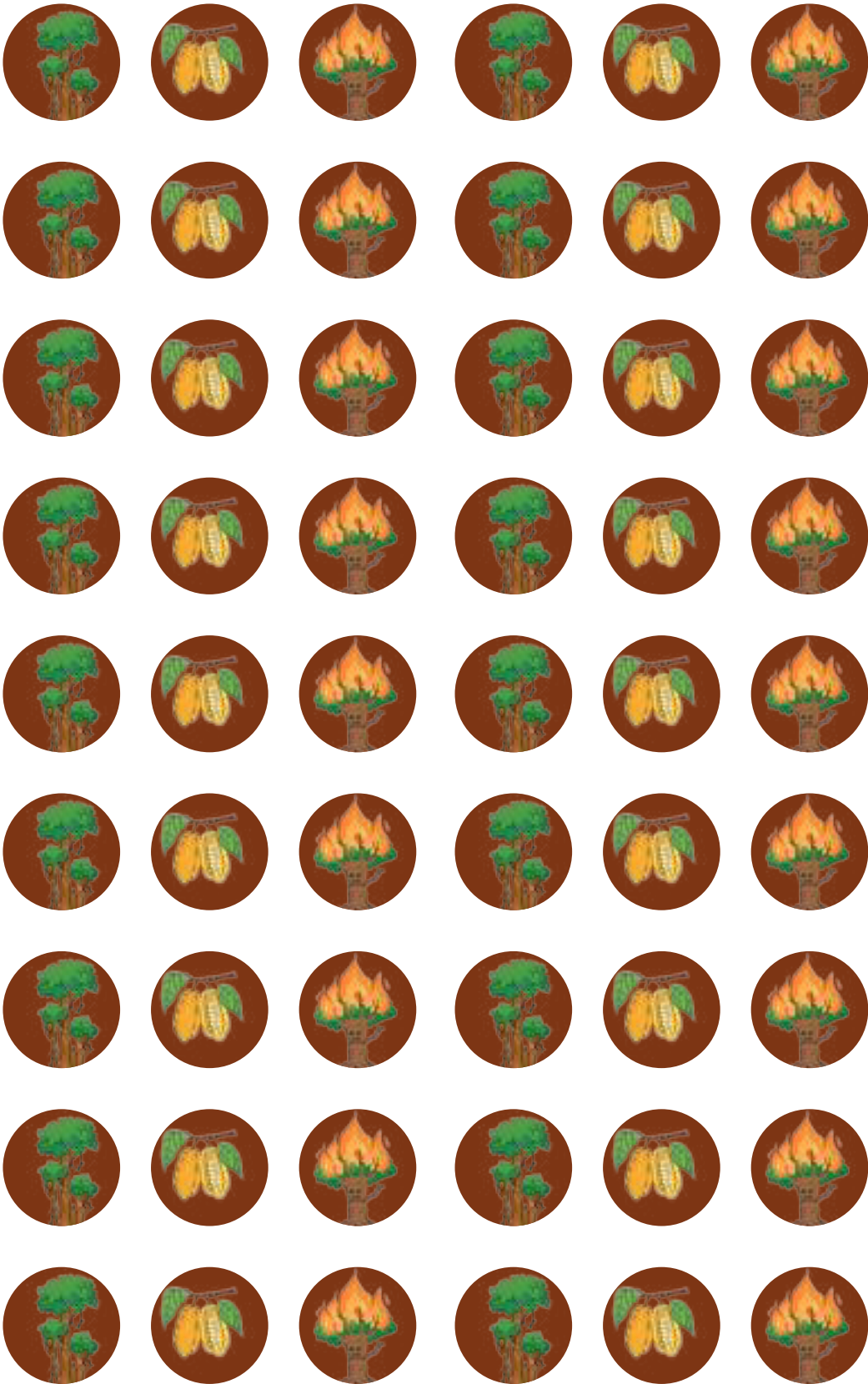
- Permite seguir y registrar información sobre el producto desde su origen hasta su destino final, de manera que se pueda conocer su procedencia y cómo ha sido tratado a lo largo de su ciclo de comercialización.
- En el contexto del reglamento, se requiere que se implemente un sistema de trazabilidad a nivel de parcela de tierra y se haga un análisis de cambio de uso de la tierra, lo que significa que se debe conocer de dónde provienen los productos y cómo se han producido, y se deben tomar medidas para evitar la deforestación ilegal.



FASE 6: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER



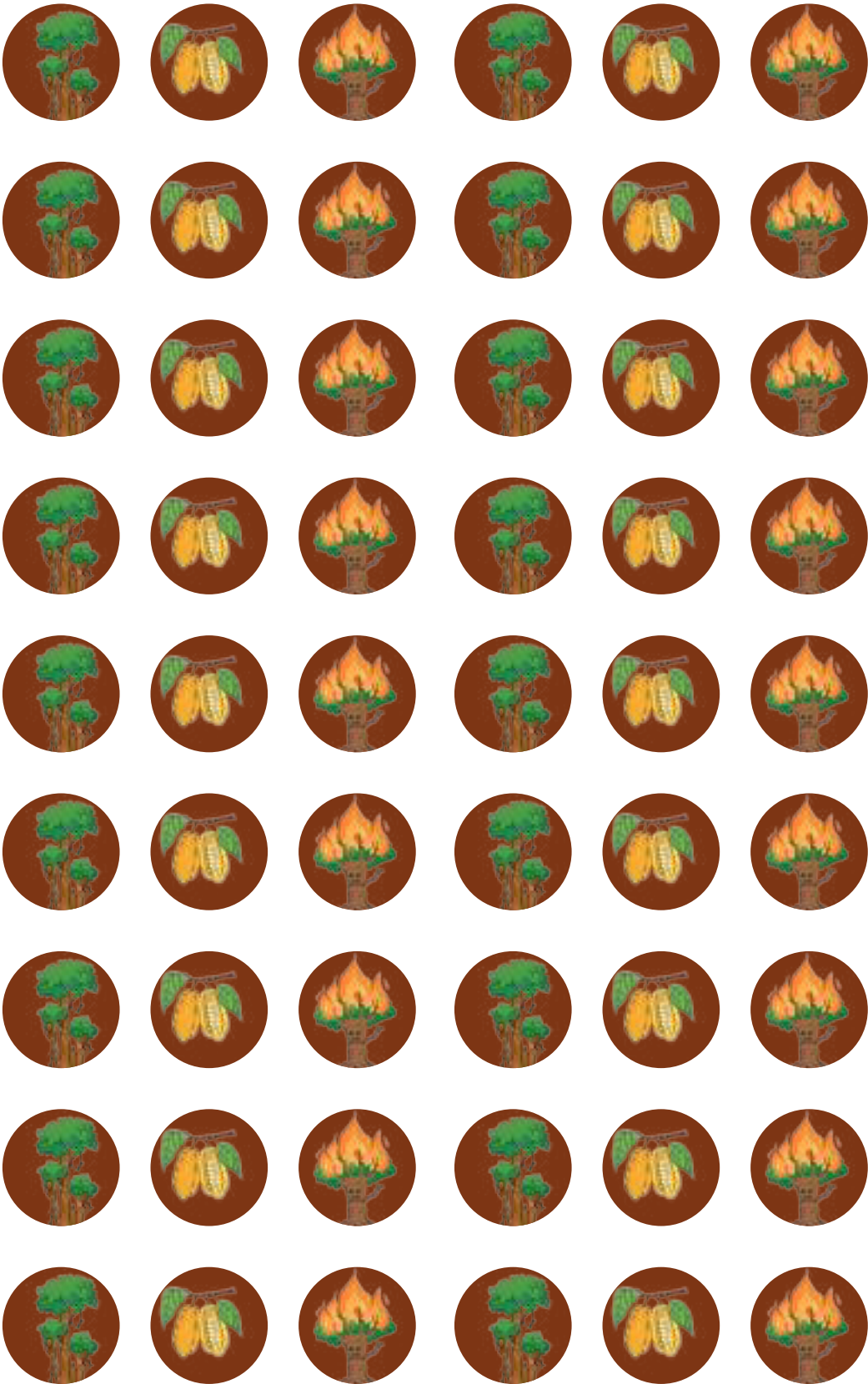
Recortables



FASE 6: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER



Recortables



Anexo: Definiciones importantes del reglamento

Definiciones (artículo 2)

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- 1) «materias primas pertinentes», ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera;
- 2) «productos pertinentes», los productos enumerados en el anexo I que contienen, hayan sido alimentados o hayan sido elaborados utilizando materias primas pertinentes;
- 3) «deforestación», la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrario, independientemente de si es de origen antrópico o no;
- 4) «bosque», tierras de extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una fracción de cabida cubierta superior al 10 %, o con árboles capaces de alcanzar esa altura in situ; queda excluida la tierra destinada a un uso predominantemente agrario o urbano;
- 5) «libre de deforestación»,
 - a) los productos pertinentes que contengan materias primas pertinentes, o hayan sido alimentados o elaborados con ellas, producidas en tierras que no hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020, y
 - b) en el caso de los productos pertinentes que contengan madera o hayan sido elaborados con madera, que la madera se haya aprovechado del bosque sin provocar su degradación después del 31 de diciembre de 2020;
- 6) «producido», que haya sido cultivado, aprovechado, criado u obtenido de parcelas de terreno de interés o, en el caso de ganado bovino, en establecimientos;
- 7) «operador», toda persona física o jurídica que, en el transcurso de una actividad comercial, introduce los productos pertinentes en el mercado o los exporta;
- 8) «introducción en el mercado», la primera comercialización de una materia prima o un producto pertinente en el mercado de la Unión
- 9) «comerciante», toda persona de la cadena de suministro distinta del operador que, en el transcurso de una actividad comercial, comercializa los productos pertinentes;
- 10) «comercialización», todo suministro de un producto pertinente para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad comercial, ya se produzca el suministro de manera remunerada o gratuita;
- 11) «en el transcurso de una actividad comercial», que se destina a fines de transformación, a la distribución a consumidores comerciales o no comerciales, o a su uso en el negocio del propio operador o comerciante;
- 12) «persona establecida en la Unión»,
 - a) en el caso de las personas físicas, cualquier persona cuyo lugar de residencia se encuentra en la Unión o en el caso de las personas jurídicas y de las asociaciones de personas, cualquier persona que tiene su domicilio social, su sede o un establecimiento permanente en la Unión;
- 13) «representante autorizado», toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha recibido, de conformidad con el artículo 6, un mandato escrito de un operador o de un comerciante para que actúe en su nombre en relación con tareas específicas por lo que respecta a las obligaciones que el presente Reglamento impone a los operadores o comerciantes;
- 14) «productos no conformes», los productos pertinentes que no cumplen lo dispuesto en el artículo 3;
- 15) «riesgo despreciable», el nivel de riesgo que se aplica a las materias primas pertinentes y productos pertinentes, cuando, sobre la base de una evaluación completa tanto de la información específica del producto como de la información general y, en caso necesario, de la aplicación de las medidas de reducción del riesgo adecuadas, dichas materias primas pertinentes o productos pertinentes no suscitan preocupación por no cumplir lo dispuesto en el artículo 3, letras a) o b);

16) «microempresas y pequeñas y medianas empresas» o «pymes», las microempresas y pequeñas y medianas empresas tal como se definen en el artículo 3 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;

17) «preocupación justificada», una reclamación debidamente motivada basada en información objetiva y verificable sobre el incumplimiento del presente Reglamento y que podría requerir la intervención de las autoridades competentes;

18) «autoridades competentes», las autoridades designadas en virtud del artículo 14, apartado 1;

19) «autoridades aduaneras», las autoridades aduaneras tal como se definen en el artículo 5, punto 1, del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

20) «territorio aduanero», el territorio tal como se define en el artículo 4 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

21) «tercer país», un país o territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión;

22) «despacho a libre práctica», el procedimiento establecido en el artículo 201 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

23) «exportación», el procedimiento establecido en el artículo 269 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

24) «productos pertinentes que entran en el mercado y que salen del mercado», los procedentes de terceros países incluidos en el régimen aduanero de «despacho a libre práctica» que están destinados a ser introducidos en el mercado y que no están destinados al consumo o uso privado dentro del territorio aduanero de la Unión. Así mismo, como los productos pertinentes incluidos en el régimen aduanero de «exportación»;

25) «productos pertinentes que salen del mercado», los productos pertinentes incluidos en el régimen aduanero de «exportación»;

26) «legislación pertinente del país de producción», las leyes aplicables en el país de producción relativas al estatuto jurídico de la zona de producción en términos de:

a) derechos de uso del suelo; derechos de terceros, derechos laborales y derechos humanos protegidos en virtud del Derecho internacional;

b) protección del medio ambiente y normativa relacionada con los bosques, gestión forestal y conservación de la biodiversidad,(directamente relacionada con el aprovechamiento de la madera);

d) el principio de consentimiento libre, previo e informado, según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

e) normativa fiscal, de lucha contra la corrupción, comercial y aduanera.

